

Contract Nr 0500-2004-0036

90003437

P 191

Strecke

24

VEREINBARUNG

zwischen der

Ortsgemeinde Buchs, als Grundeigentümerin, vertreten durch den
Ortsverwaltungsrat

und den

Schweizerischen Bundesbahnen, Kreisdirektion III, vertreten durch
die ~~Haupt~~ Betriebsabteilung

Bedingungen:

1. Die Ortsgemeinde Buchs bewilligt den Weiterbestand und die Weiterbenützung des Rheinkiesgeleises von der Grenze des Bahnhofareals bis zum vorgesehenen Trasse der N 13.
2. Diese Bewilligung dauert bis zum 31. Dezember 1980 und kann verlängert werden. Eine vorzeitige Kündigung muss mindestens 6 Monate vorher auf Jahresende erfolgen.
3. Das Geleise dient den SBB zum Abstellen von Zugskompositionen.
4. Es ist aber strikte darauf zu achten, dass folgende Uebergänge stets frei gehalten und nicht eingeeignet werden:
 - a) bei der Siedlung Rohrer/Acima
 - b) Wege beidseits des Werdenberger-Binnenkanals
 - c) beim Waldweg, ca 160 m östlich des Binnenkanals
 - d) beim Dammweg.

Das Nichteinhalten dieser Bedingung berechtigt die Ortsgemeinde zur sofortigen Auflösung dieser Vereinbarung.

5. Sofern es die betrieblichen Verhältnisse gestatten, wird den an das Geleise anstossenden Produzenten ermöglicht, ihre Zuckerrüben an Ort und Stelle auf dort bereit gestellte SBB Wagen zu verladen. Ferner soll auch der Firma ACIMA AG das Be- und Entladen von SBB Wagen auf dem Geleise erlaubt bleiben, gemäss bisheriger Vereinbarung.
6. Die SBB bezahlen der Ortsgemeinde für die Benützung ihres Grundeigentums jährlich Fr. 600.--, zahlbar auf den 30. November des laufenden Jahres. Für das Jahr 1974 bezahlen sie die Hälfte, d.h. Fr. 300.--.
7. Nach Auflösung dieser Vereinbarung verpflichten sich die SBB, den Oberbau und die Geleiseanlagen auf dem Ortsgemeindeareal innert Jahresfrist abzubauen. Der Unterbau (Schotterbett) und die Brücke über den Werdenberger-Binnenkanal gehen entschädigungslos an die Ortsgemeinde über.
8. Während der Dauer dieser Vereinbarung ist der Unterhalt der Geleiseanlagen und der Brücke, Sache der SBB.
9. Ueber Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben können, entscheidet das Bezirksgericht Werdenberg endgültig.

Buchs und Zürich, den November 1974

Ortsgemeinde Buchs
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Der Schreiber:

Vertragssammlung Kreis III
Der Geschäftsführer

Original	1
Slg.	1
OK	1
OK	1
Plan	1
Verf. K	1

PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS ST.GALLEN

Sitzung vom 8. Oktober 1974

Auszug an:

Nr. 1443

Rheinkiesvertrag; Geleise zum
Rheinkieswerk Buchs, Auflösung
des Vertragsverhältnisses

Schweizerische Bundesbahnen,
Kreisdirektion III, Postfach,
8021 Zürich

Ortsverwaltungsrat 9470 Buchs

Gemeinderat 9470 Buchs

Werdenberger Binnenkanalunter-
nehmen (Präsident: Nationalrat
Andreas Dürr, 9499 Haag)

Rheinkies AG Schmerikon,
Mythenquai 383, 8038 Zürich

Planungsamt / Rheinbauleitung
9400 Rorschach / Tiefbau- und
Strasseverwaltung (National-
strassenbau / Baubüro 9470
Buchs / Baudepartement

Zugestellt (der Post übergeben)

am: 21. Okt. 1974

Objekt P191

Das Baudepartement berichtet:

A. Der Regierungsrat hat am 11. Januar 1972 (Nr. 58) beschlossen, den Rheinkiesvertrag nach Ablauf der vertragsgemässen Dauer zu kündigen. Gleichzeitig wurde das Baudepartement beauftragt, die Verhandlungen über die Auflösung des Vertragsverhältnisses aufzunehmen. Im wesentlichen handelt es sich darum, über den Weiterbestand oder den Abbruch der Geleise zu den Rheinkieswerken Buchs und Salez sowie über den Weiterbestand oder den Abbruch der eigentlichen Rheinkieswerke zu entscheiden.

B. Während der Weiterbestand oder der Abbruch der eigentlichen Rheinkieswerke lediglich zwischen dem Kanton bzw. der St. Gallischen Rheinkorrektion und der Rheinkies AG zu behandeln ist, betrifft die Weiterführung oder der Abbruch der entsprechenden Zufahrtsgeleise noch weitere Partner. Im gegenwärtigen Zeitpunkt kann erst über die Auflösung der Vertragsverhältnisse in bezug auf das Geleise zum Rheinkieswerk Buchs entschieden werden. Die Lösung aller übrigen Fragen bedarf noch weiterer Abklärungen.

C. Das Geleise zum Rheinkieswerk Buchs liegt teilweise auf Boden der St. Gallischen Rheinkorrektion, grösstenteils aber auf Boden, der von der Ortsgemeinde Buchs zur Verfügung gestellt worden war.

Br

PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS ST.GALLEN

Nr. 1443 / 2

Das Werdenberger Binnenkanalunternehmen ist am Verhältnis beteiligt, weil eine Brücke über den Werdenberger Binnenkanal Bestandteil der Geleiseanlage darstellt. Entsprechend der Abmachung im Rheinkiesvertrag wurde der Unterbau des Geleises durch die Rheinkies AG erstellt, während der Oberbau (Schiene, Fahrleitung und Sicherungsanlagen) durch die Schweizerischen Bundesbahnen zur Verfügung gestellt wurde.

D. Am 26. Juli 1974 fand eine Sitzung statt, an der das Baudepartement, die Rheinbauleitung, die Schweizerischen Bundesbahnen, der Gemeinderat Buchs, der Ortsverwaltungsrat Buchs, das Werdenberger Binnenkanalunternehmen sowie die Rheinkies AG Schmerikon vertreten waren. Dabei wurde über die Regelung des Weiterbestandes und des später erfolgenden Abbruchs des Zufahrtsgeleises zum Rheinkieswerk Buchs folgendes vereinbart:

- 1) Der Kanton St. Gallen erklärt ab sofort den Verzicht auf das von der Ortsgemeinde Buchs für den Bau des Geleises zur Verfügung gestellte Land.

Die Ortsgemeinde verzichtet auf die Erhebung eines Baurechtszinses.

- 2) Streckenabschnitt "Rheinkies AG - Autobahnstrasse"

a) Der Kanton legt auf den Weiterbestand des Geleises keinen Wert. Sofern Rheinkies AG und SBB aber am vorläufigen Weiterbestand festhalten, erklärt sich der Kanton damit einverstanden. Der Abbruch hat gegebenenfalls spätestens innert 6 Monaten nach schriftlicher Mitteilung an die Rheinkies AG zu erfolgen.

b) Der Kanton bzw. die St. Gallische Rheinkorrektion als Eigentümer des Geleisegrundstückes erhebt keinen Baurechtszins.

c) Betrieb und Unterhalt dieses Geleiseabschnittes werden zwischen der Rheinkies AG und der SBB direkt geregelt.

d) Abbruch der Geleiseanlagen:

Oberbau (= Schiene + Fahrleitung + Sicherungsanlagen): Erfolgt durch die Rheinkies AG spätestens innert 6 Monaten nach Aufforderung durch den Kanton.

Unterbau (Schotterbett): Erfolgt soweit nötig durch den Kanton; die Rheinkies AG wird von der Abbruchpflicht befreit.

- 3) Streckenabschnitt "Autobahnstrasse - Grenze des SBB-Areals im Bahnhof Buchs"

a) Der Kanton legt auf den Weiterbestand des Geleises keinen Wert.

b) Bodenbeanspruchung: Der Boden, auf dem das Geleise steht, ist Eigentum der Ortsgemeinde Buchs. Die weitere Benützung dieses Bodens ist Gegenstand einer direkten Vereinbarung zwischen Ortsgemeinde und SBB.

PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS ST.GALLEN

Nr.1443 / 3

c) Abbruch der Geleiseanlagen:

Oberbau: Die Rheinkies AG verpflichtet sich, den Oberbau abzubauen und der SBB zur Verfügung zu stellen. Eine allfällige Abgeltung der Abbruchpflicht ist Gegenstand einer direkten Vereinbarung zwischen Rheinkies AG und SBB.

Unterbau: Die Ortsgemeinde Buchs erklärt sich bereit, auf die Entfernung des Schotterkoffers und die Bepflanzung zu verzichten. Die Rheinkies AG ist von ihrer vertraglichen Wiederherstellungspflicht entbunden. Der Geleiseunterbau steht der Ortsgemeinde zur Erstellung eines Weges zur Verfügung.

4) Brücke über den Werdenberger Binnenkanal (WBK):

a) Das Baudepartement überträgt das Eigentum an dieser Brücke ohne Kostenfolge auf die Ortsgemeinde Buchs.

b) Das WBK-Unternehmen hat gegen den Weiterbestand dieser Brücke nichts einzuwenden. Die Ortsgemeinde hat dafür zu sorgen, dass die Brücke keine Gefährdung in wasserpolizeilicher Hinsicht darstellt.

Die Schweizerischen Bundesbahnen, die Ortsgemeinde Buchs und die Rheinkies AG haben der getroffenen Vereinbarung schriftlich zugestimmt. Für den Kanton erlöschen mit der Genehmigung der Vereinbarung durch den Regierungsrat alle Verpflichtungen in bezug auf das Geleise.

Der Regierungsrat beschliesst:

Die Vereinbarung über die Auflösung der Vertragsverhältnisse in bezug auf das Zufahrtsgeleise zum Rheinkieswerk Buchs wird genehmigt.



Dem Protokoll gleichlautend:
Der Staatsschreiber:

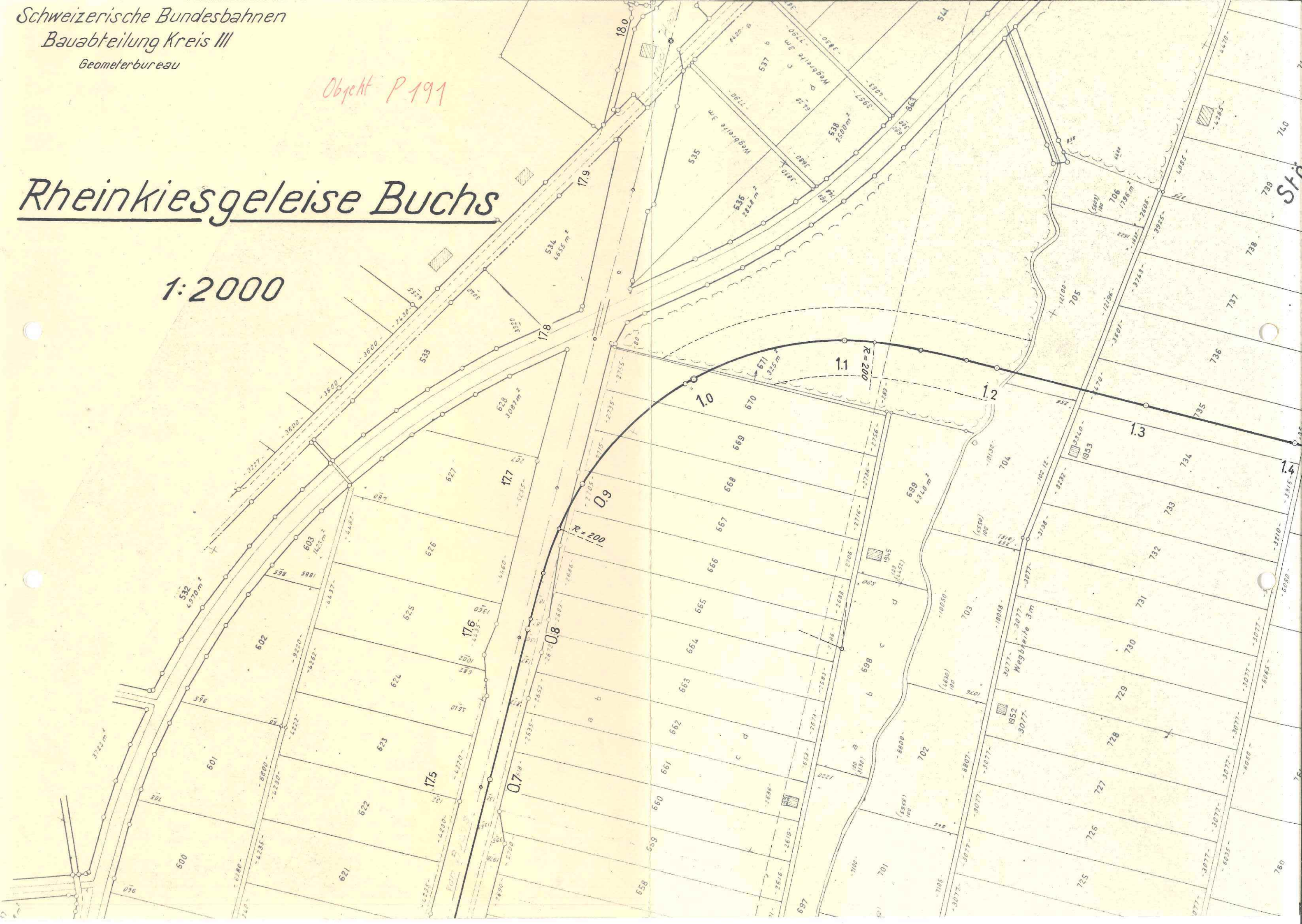
VA Bau BA Zi.....		
z. K.	z. W.	K. g.
z. Besprechung		
z. Stellungnahme		
z. Unterzeichnung		
Antragsschreiber		
Zusammenfassung		
Antw. an Kopie		
Der Direktor:		
32.10.74		

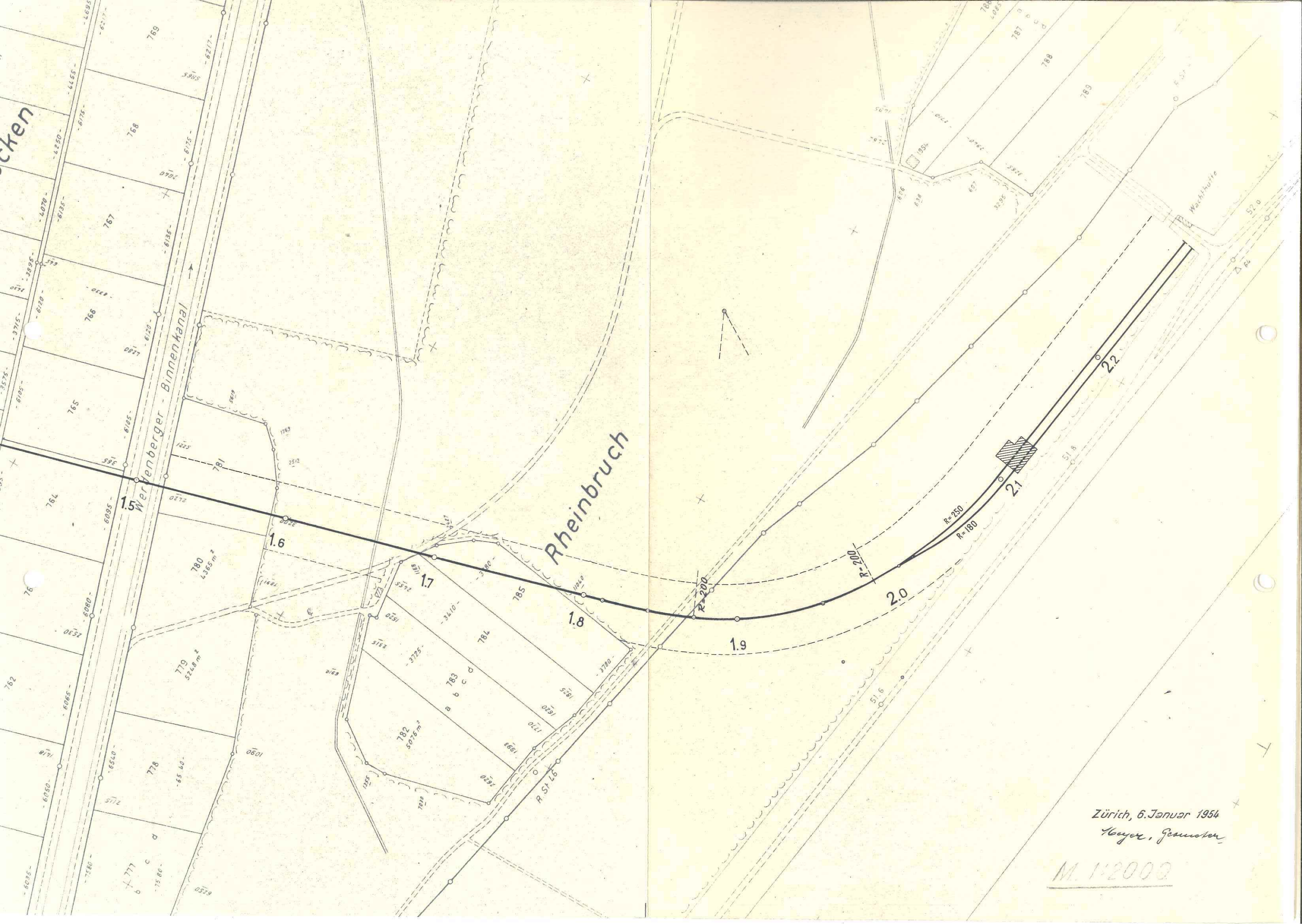
Termin- kontrolle	
30.11.74	
No. 1443/42	
29. OKT. 1974	
Ch	
St. H.	
St. B.	
To	

Objekt P 191

Rheinkiesgeleise Buchs

1:2000







Ortsgemeinde Buchs

Tel. 081/756 56 46

Fax 081/740 08 15

E-mail: ortsgemeinde.buchs@bluewin.ch

Postcheck-Konto 90-10494-7

9471 Buchs,

19.02.02

VEREINBARUNG

zwischen der

Ortsgemeinde Buchs als Grundeigentümerin von Gstck. 2426., vertreten durch den Verwaltungsrat und dieser durch

Den Präsidenten : Mathias Schwendener, in Buchs

Den Schreiber : Christian Schwendener, in Buchs

und der

SBB AG, Anlagen – Management Filiale Ost, Verträge
Kasernenstr. 97, Postfach, 8021 Zürich

1. Die Ortsgemeinde Buchs bewilligt den Weiterbestand und die Weiterbenützung des Rheinkiesgleises von der Grenze des Bahnhofareals bis zur Westkante des Weges Nr. 411 bei der Lw. Siedlung Rohrer Hans. Siehe beiliegende Katasterkopie.
2. Diese Bewilligung dauert 25 Jahre bis zum 31. 12. 2026 und kann verlängert werden. Eine vorzeitige Kündigung muss mindestens 6 Monate vorher auf Jahresende erfolgen.
3. Das Gleis dient der SBB AG zum Abstellen von Zugkompositionen.
4. Sofern es die betrieblichen Verhältnisse gestatten, wird den an das Gleis anstossenden Produzenten ermöglicht, ihre Produkte an Ort und Stelle auf dort bereit gestellte Güterwagen zu verladen.
5. Die SBB AG bezahlt der Ortsgemeinde für die Benützung ihres Grundeigentums jährlich Fr. 300.--, zahlbar auf den 30. November des laufenden Jahres.
6. Nach Auflösung dieser Vereinbarung verpflichtet sich die SBB AG, den Oberbau und die Gleisanlagen auf dem Ortsgemeindeareal innert Jahresfrist abzubauen. Der Unterbau (Schotterbett) geht entschädigungslos an die Ortsgemeinde über.
7. Während der Dauer dieser Vereinbarung ist der Unterhalt der Gleisanlagen Sache der SBB AG.
8. Über Streitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben könnten, entscheidet das Bezirksgericht Werdenberg endgültig.
9. Mit dieser Vereinbarung erlischt jene vom November 1974. Die über die neue Grenze hinausreichende Gleisanlage wird von der SBB AG vertragsgemäss zurückgebaut und die Wegübergänge werden saniert.

Zürich, den 2002

Buchs, den 19. Febr. 2002

SBB AG Anlagen - Management Filiale Ost

Ortsgemeinde Buchs

Namens des Verwaltungsrates

Leiter Filiale Ost

Verträge

Der Präsident

Der Schreiber

Gion Letta

Urs Hunziker

M. Schwendener

Ch. Schwendener

Vereinb. SBB AG Kiesgleis230102



Gemeinde Buchs
Situation
1:2500

